



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובע:

קאפח זבולון
אמרי חיים 47, בני ברק

נגד

הנתבעים:

1. טביב – אלון
2. מנדלבוים יהושע
3. מנדלבוים אשר

החלטה

עניינה של החלטה זו בשאלה האם יש לעכב את ההליך שלפניי, לאחר שבמסגרת הליך בוררות שקדם להגשת התביעה, ניתן פסק דין חלקי.

העובדות וההליך

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב אמרי חיים 47 בבני ברק, הידוע כגוש 6187 חלקה 25 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו שמונה דירות.

2. בתאריך ב' באייר תשפ"א (14.4.2021) עתר התובע, קאפח זבולון (להלן - "התובע") למתן צו עשה המורה לנתבע 1 לסילוק ידו מחצר הבית המשותף ופינוי מיטלטליו (להלן - "כתב - התביעה").

3. כנטען בכתב התביעה, השתלט הנתבע 1, אלון טביב (להלן - "הנתבע 1"), על החצר אחורית בבית המשותף, בנה בה מחסן והפך אותה לבית מלאכה לעבודות ריתוך, חיתוך וקידוח בברזל (להלן - "החצר"). כמו כן, התקין הנתבע 1 מנוף על קיר חיצוני מדירתו שבקומה השלישית היורד לחצר.

4. בתאריך ב' בסיון תשפ"א (13.5.2021) הגיש הנתבע 1, בקשה לעיכוב ההליכים או דחיית התביעה על הסף נגדו הואיל והתביעה נידונה בהליך בוררות בבית הדין הרבני בראשות מרן הגאון רבי משה יהודא ליב לנדא שליט"א רב אב"ד דבני ברק (להלן - "בית הדין הרבני"), וניתן במסגרת הליך הבוררות פסק דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חלקי. לבקשה צורפו שני פסקי הדין עם העתק משטר הבוררין עליו חתמו הצדדים בטרם החל הליך הבוררות.

5. בהתאם להחלטתי מתאריך כ"ג בסיון תשפ"א (3.6.2021) צורפו לתביעה הנתבעים 2 ו-3, מנדלבוים יהושוע ומנדלבוים אשר, בעלי הזכויות בדירה בה מתגורר הנתבע 1 כשוכר ואשר היו חלק מפסק הדין בבוררות (להלן- "**הנתבעים 2 ו-3**"). לפיכך, כתב התביעה תוקן ובתאריך כ"ח בסיון תשפ"א (8.6.2021) נשלח לנתבעים 2 ו-3. הנתבע 1 והנתבעים 2 ו-3 ייקראו להלן הנתבעים (להלן- "**הנתבעים**").

6. בתאריך כ"ג בתשרי תשפ"ב (29.9.2021) התקבל כתב הגנה מטעם הנתבע 1 ובו עדכן כי המנוף שהותקן מחלון דירתו וירד לחצר, הוסר בתאריך ד' בתשרי תשפ"ב (10.9.2021). כמו כן חזר וטען כי פסק הדין שניתן בהליך הבוררות תקף וכי אם רצה התובע להשיג עליו, היה עליו לפנות לערכאה המתאימה (להלן- "**כתב הגנה מטעם הנתבע 1**").

7. בתאריך 13.10.2021 התקיים דיון מקדמי (להלן- "**דיון קדם משפט**") אליו התייצבו התובע והנתבע 1. במסגרת הדיון הוסבר לצדדים שנתבע 1 אינו בעל זכויות בדירה, והנתבעים 2-3, הם בעלי דין רלבנטיים להליך. בסיום הדיון הומצא כתב תביעה מתוקן לנתבע 1, שהתחייב להמציאו לנתבעים 2 ו-3, שכאמור הם בעלי הזכויות בדירה שאותה שוכר, בצרוף פרוטוקול הדיון.

8. בתאריך כ"ה בחשון תשפ"ב (31.10.2021) התקיים דיון מקדמי נוסף במעמד התובע והנתבע 3 ובמהלכו הוצעה לצדדים פשרה. הוסבר לצדדים שאם לא יסכימו להצעת הפשרה, תינתן החלטה בעניין העברת ההליך לבית הדין, כן או לא ובהתאם לה ייקבע המשך ניהול ההליך (להלן- "**פרוטוקול דיון מתאריך כ"ה בחשון תשפ"ב (31.10.2021)**").

9. בתאריך ג' בכסלו תשפ"ב (7.11.2021) הודיע הנתבע 3, כי אינו יכול להיענות להצעה שכן קיים פסק בוררות באותו הנושא, שעליו הצדדים חתומים (להלן- "**תשובת הנתבע 3**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בתאריך י"ט בכסלו תשפ"ב (23.11.2021) התקבלה תגובת התובע לתשובת הנתבע 3 בה חזר התובע על בקשתו לבטל את פסק הבוררות וליתן צו עשה לסילוק יד מהחצר המשותפת.

דיון והכרעה

11. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר עיון בחומר שלפניי החלטתי לעכב את ההליך שלפניי, כך שהצדדים ימשיכו את ההליך בבית הדין הרבני, אליו פנו הצדדים, עד למתן פסק דין סופי. להלן נימוקיי.

יש לעכב את ההליך עד למתן פסק דין סופי בהליך הבוררות

12. שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה (ראו לעניין זה: ע"א 9379/03 צ'רני נ' מדינת ישראל, פ"ד סא(3) 822, 833 (2006); ע"א 3347/16 פלונית נ' פלוני, [פורסם בבנו] פסקה 9 (20.2.2018); שלמה לויין תורת הפרוצדורה האזרחית: מבוא ועקרונות יסוד 99 (מהדורה שנייה, 2008); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 52 (מהדורה שלוש עשרה, 2020)).

13. סעיף 1 לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 (להלן-"חוק הבוררות" או "החוק") מגדיר הסכם בוררות כך:

"הסכם בוררות – "הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו;"

"פסק בוררות – "פסק שניתן על ידי בורר, לרבות פסק ביניים"

14. אין חולק כי הצדדים שלפניי חתמו על שטר בוררין בתאריך ו' בטבת תשפ"א (21/12/20), העונה במלואו על הגדרות החוק כהסכם בוררות (להלן-"הסכם בוררות"). בהסכם הבוררות הוסכם על הצדדים כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"אנו מקבלים עלינו שני דיינים מתוך שלושה ומתחייבים לקיים ככל אשר יפסקו, הן לדין והן לפשר, בלי שום זכות ערעור, ובלי כל חיוב לנמק את פסק הדין. ותוקף שטר זה לזמן בלתי מוגבל והרבנים יוכלו להוציא פסקי דין חלקיים וביניים עד לפסה"ד הסופי, ואם ישתמט אחד מהצדדים מלהופיע יוכלו להוציא פסק דין בהיעדרו."
(ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

15. בתאריך כ"ו באדר תשפ"א (10/03/21), ניתן פסק דין חלקי על ידי בית הדין הרבני לאחר שנשמעו טענות הצדדים והפוסקים ביקרו במקום (להלן-"פסק הבוררות"). יוער כי הנתבע 1 הגיש פסק דין חלקי נוסף שניתן על ידי בית הדין הרבני שעסק בסעד הקשור לסכסוך בין הצדדים ונוגע לרכוש המשותף ואינו קשור לסעד הנתבע כעת.

16. בפסק הבוררות ניתנו הוראות אופרטיביות מפורטות בכל הנוגע לשימוש בחצר כולל מתן זכות לתובע להקים מחסן בחצר, בגודל הזהה למחסן הקיים לשימוש הנתבע 1 בחצר (ראה סעיף ג לפסק הבוררות).

17. למעשה, במועד הגשת התביעה דנן, החזיק התובע בפסק הבוררות בשל הליך בוררות שהתקיים בבית הדין הרבני מול אותם הצדדים שלפני. ולפיכך חל סעיף 21 לחוק הבוררות אשר קובע כי:

"בכפוף לסעיפים 24 עד 28 ובאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות, מחייב פסק בוררות את בעלי-הדין וחליפיהם כמעשה בית-דין."
(ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

18. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין") המובאת כאן כלשונה:
"א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר. (ההדגשה אינה במקור).

19. דוקטרינת מעשה בית דין, מונעת מבעל דין להעלות טענות שהעלה בפני ערכאה אחרת. (במאמר מוסגר יצוין דוקטרינה זו, אינה חלה במשפט העברי שאינו מכיר בעקרון 'מעשה בית דין', שכן " כָּל זְמַן שֶׁמִּבִּיא רִאִיָּה סוֹתֵר אֶת הַדִּין " (משנה, סנהדרין, פ"ג, ח.), כך שאם ניתן פסק דין סופי, ונתגלתה לו לאחד מבעלי הדין ראייה חדשה, שמכוחה מתברר כי פסק הדין מוטעה, או שבית הדין עצמו הגיע למסקנה שטעה בדיון, בית הדין רשאי לדון בהליך שנית [אליאב שוחטמן סדר הדין בבית הדין הרבני כרך א, 8 (2011)], אך גם המשפט העברי מונע מבעל דין להעלות טענות אחרות מאלו שהעלה בהליך אחר, כך שבעל דין אינו רשאי להתכחש לטענות שטען בהליך קודם, שהיו דרושות להצלחתו באותו הליך (ראו למשל שו"ע, חו"מ, פ, סעיף א) ובכך מחיל הדין העברי המשפט שיפוטי).

20. לכן, ככלל, מעשה בית דין מקים מחסום המונע כל התדיינות נוספת בין בעלי הדין בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין חלקי או סופי, בבוררות או בכל ערכאה אחרת. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו". השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 **בנק הפועלים בע"מ נ' נגר**, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ראו גם: ע"א 4087/04 **גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ**, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן **מעשה בית דין בהליך אזרחי** (תשנ"א-1991), 12-15).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/204/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. עם זאת, בהתאם לפסיקה, יש צורך בזהירות מיוחדת בדחיה בכל הקשור לסילוק תביעה על הסף, שעילתה מעשה בית דין אשר נוצר בהליך בוררות [ע"א 5634/05 **צוקית הכרמל פרוייקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ**, בפסקה י"ד והאסמכתאות שם (נבו 04.06.2007)].

22. **ובמיושם לענייננו** - התובע פנה לערכאה זו בתאריך ב' באיר תשפ"א (14.4.2021) בתביעה ליתן צו לסילוק יד ופינוי החצר, לאחר שבתאריך כ"ו באדר תשפ"א (10.3.2021) ניתן פסק דין חלקי בבית הדין הרבני בגין אותה עילת תביעה, מול אותם הצדדים ובאותו הנושא: החצר. גם אם בשלב זה, איני קובע כי יש לסלק את התביעה משום מעשה בית דין, הרי שבנסיבות אלו, נוצר לכל הפחות מחסום דיוני, המונע הגשת תביעה נוספת, בהליך שטרם הסתיים בבית הדין.

23. כך למרות שנתונה לי הסמכות לדון בעילה מושא ההליך, קדמה להגשת התביעה דנא, חתימה על הסכם בוררות על ידי הצדדים שלפניי בעניין נזקי שכנים ופינוי, עילה הזוהה לעילה לגמרי לתובענה בערכאה זו, ובה ניתן כאמור פסק דין חלקי. התובע הצהיר כי חתם של שטר בוררין (ראה שורה 10, עמוד 1 לפרוטוקול הדיון מיום 31.10.2021), וחזר והודה כי "יש כתב בוררות ויש פסק דין" (שורה 22 עמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 31.10.2021). עם זאת הוסיף כי הגיש ערעור לבית הדין ולא קיבל התייחסות ולכן עתר לערכאה שיפוטית זו.

24. אחד מתנאי הסכם הבוררות שנחתם בטרם החל ההליך הוא התחייבות ברורה לקיים את כל אשר נפסק בו בלי שתהיה למי מהצדדים זכות ערעור, עד למתן פסק דין סופי. כך כשאין כוונה אחרת המשתמעת מהסכם הבוררות, על הצדדים להמשיך את התנהלותם בבית הדין הרבני עד למתן פסק דין סופי.

יש לעכב את ההליך עד למתן פסק דין סופי בהליך הבוררות גם מכוח חוק הבוררות

25. סעיף 5 לחוק הבוררות קובע כך: **"(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/204/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.
(ב) בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.
(ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות."

26. דרך המלך לעיכוב הליכים בתובענה בשל קיומו של הסכם בוררות היא בקשה לפי הוראת סעיף 5(א) לחוק הבוררות המורה תנאים בהתקיימם רשאי בית המשפט ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המפקח על רישום מקרקעין - להורות על עיכוב הליכים בתובענה המתבררת לפניו, בשל הליכי בוררות, אלא אם יוכיח התובע קיומו של טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים לא יידון בבוררות (ראו למשל לעניין זה רע"א 6450/01 **שמחה אוריאל ובניו, חברה להנדסה וקבלנות בע"מ נ' מכון טיפול בשפכי אשקלון**, נו(5) 769 (2001); א' גורן בוררות, 51-52 (2018)).

27. קיימים אם כן שישה תנאים מצטברים, בהתקיימם יש לעכב את הדיון, ולהעבירו להליך בוררות, ואלו הם:
א. קיים הסכם בוררות בין הצדדים.
ב. התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו.
ג. בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים.
ד. המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות.
ה. המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת.
ו. המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התביעה.

(ראו והשוו-ה"פ (מרכז) 43623-11-10 **שלום שריבט נ' מלכיאל שריבט** (נבו) 14.8.2011).

28. עוד יש לזכור כי גם כאשר מתקיימים כל התנאים לעיכוב ההליכים, נותר בידי הערכאה הדיונית שיקול דעת שלא להיעתר לבקשה "...אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות" (סעיף 5(ג) לחוק הבוררות). כאשר הנטל לשכנע כי יש להימנע מעיכוב הליכים בעניין שהוסכם לגביו כי יועבר לבוררות, מוטל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/204/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על שכמי התובע שפנה לבית המשפט (רע"א 985/93 אלרינה אינווסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ, פ"ד מח(1) 397(1993) ; רע"א 7030/08 אחיסמך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עטורה השקעות בע"מ (נבו, (17/09/2008)).

29. כמו כן, עיכוב הליכים לפי חוק הבוררות הוא עניין המצוי בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, ואין מקום להתערב בהחלטותיה של הערכאה הדיונית בעניין זה אלא במקרים שבהם נפלה טעות של ממש בשיקול דעתה (רע"א 4882/96 יעקב (ג'ק) נאסר נ' אדמונד ספרא (נבו, 06.03.1997)). להלן אבחן תנאים אלו.

30. **ובמיושם לענייננו** – אין מחלוקת בין הצדדים כי התנאי הראשון והתנאי השני, מתקיימים. קיים הסכם בוררות בין הצדדים והתביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו. בדבר קיום יתר התנאים: השלישי, הרביעי, החמישי והשישי. אין ספק כי כלל הנתבעים, הנתבע 1 והנתבעים 2 ו-3, בעלי הדין בהליך הרלבנטי לבוררות, הגישו את בקשתם לעיכוב הליכים בהזדמנות הראשונה ועוד לפני שטענו לגוף התביעה. הפסיקה עמדה לא פעם, על הוכחתו הפוזיטיבית של התנאי הרביעי, במובן זה שדרוש שתהיה לפני הערכאה הדיונית ראיה פוזיטיבית כלשהי, שמבקש העיכוב היה ועודנו מוכן לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה, כאשר נטל ההוכחה של תנאי זה, מוטל על המבקש (ע"א 286/83 אריה קמר נ' מדלין רובינסון-ליפסקי, לז(4) 245 (1983); רע"א 4464/12 MINTER PROPERTIES LIMITED נ' הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית של ירושלים (נבו, 25.11.2012); רע"א 8613/10 כספי תעופה בע"מ נ' JSC AEROAVIT AIRLINES (נבו, 11.10.2012)).

31. הנתבע 1 היה זה שהגיש ראיות המעידות על הליך הבוררות שהתנהל בין הצדדים ופסק הדין החלקי שניתן בסמיכות להגשת תובענה זו. מכאן שאין חולק כי הנתבע 1 והנתבעים 2 ו-3, קיימו את פסק הבוררות בהתנהגות כד שלמעשה, יש לראות את הצדדים כמחויבים לבוררות (רע"א 3925/12 חן רונן נ' עו"ד יובל כהן (נבו, 17.06.2013)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/204/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. במסגרת שטר הבוררין שנחתם בין הצדדים, נידונו בבית הדין הרבני כמה מחלוקות שכללו בין היתר: פינוי מקלט, תשלום ועד בית ופינוי החצר והשימוש בה. במסגרת פסק בוררות שניתן בתאריך כ"ו באדר תשפ"א (10.3.2021) ניתנו הוראות בכל הנוגע לפינוי החצר, אופן השימוש של הנתבע 1 בה ואף נפסק כי "משפחת טביב אינה צריכה לשלם לשכנים שכר דירה על הזמן שהשתמשה בחצר". לפיכך, מתוקף הסמכות שניתנה לי ולאחר שהנתבעים עמדו בכל התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק הבוררות במצטבר המורים על הקפאת הליכים בתיק והעברתו לבוררות, אני מקבל את בקשתם ומחזיר את הדיון לבוררות, שם החל.

33. חובת השכנוע שאין לעכב את ההליכים מוטלת על המתנגדים לבקשת העיכוב, ועליהם להראות טעם מיוחד המצדיק את ההתנגדות. בתגובתו כאמור מחד גיסא, הודה התובע רק בדיעבד כי חתם על שטר בוררין ועל פסק הדין. מאידך גיסא, התובע לא עמד בנטל ושכנע כי יש להימנע מעיכוב הליכים באותו עניין שבגינו, פנה לבורר. סמיכות זו מעידה כי התובע הוא זה שהלכה למעשה, ניסה להשתמש בתניית שיפוט מקבילה.

34. הואיל והנתבעים עמדו כאמור בכל התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק הבוררות והתנהלותם הייתה עקבית בכל הקשור להעברת הטיפול בסכסוך להליך של בורר מוסכם, אני מורה על העברתו ההליך לבית הדין הרבני.

לסיכום:

35. ההליך שבכותרת יעוכב. הצדדים ימשיכו את ההליך בבית הדין הרבני, אליו פנו, לשם מתן פסק דין סופי.

36. על הצדדים להגיש הודעת עדכון עד לתאריך י"א בניסן תשפ"ב (12.4.2022), או עם מתן פסק סופי על ידי בית הדין הרבני, לפי המוקדם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/204/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. אשר להוצאות ההליך, בנסיבות העניין, לאחר ששקלתי את הדברים, לרבות כך שאומנם היה מקום להטיל הוצאות ההליך על התובע, אך מנגד, הנתבעים הגישו כתבי טענות שלא לפי התקנות, ואף לא התייצבו לחלק מהדיונים, לפיכך אני מורה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"א שבט תשפ"ב, 13 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה